

1055907-33.2016.8.26.0114
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Contratos de Consumo
Magistrado: EDUARDO BIGOLIN
Comarca: Campinas
Foro: Foro de Campinas
Vara: 8ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... sobre o veículo segurado, bem como, do furto do CRV juntamente com o veículo. Embora a ré tenha condicionado a entrega do CRV para indenizar o autor, o referido documento foi furtado juntamente com o veículo, o que impossibilitava sua entrega à ré.

Observa-se que para que o autor pudesse obter a segunda via do documento no Departamento de Trânsito, era necessário que o veículo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

8ª Vara Cível

Avenida Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

1055907-33.2016.8.26.0114 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:

1055907-33.2016.8.26.0114

Classe - Assunto:

Procedimento Comum Cível - Contratos de Consumo

Requerente:

Fábio Henrique dos Santos

Requerido:

Associação Protetora de Veículos Automotores

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EDUARDO BIGOLIN

Vistos.

FABIO HENRIQUE DOS SANTOS ajuizou a presente ação indenizatória contra ASSOCIAÇÃO PROTETORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, alegando, em síntese, que firmou com a ré de contrato de proteção automotiva realizado para o veículo marca/modelo VW - PARATI, placa DDJ-082. Afirmou que o veículo foi furtado em 17/03/2016 juntamente com o "CRV" do veículo, motivo pelo qual promoveu o aviso de sinistro perante a requerida, a qual se recusou a indenizar em razão da não entrega do CRV. Requereu a condenação ao pagamento da TABELA FIPE, no valor de R\$ 14.155,00 (quatorze mil cento e cinquenta e cinco reais), danos morais no valor de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Foi deferida a justiça gratuita (fls. 44).

Devidamente citada, a ré apresentou contestação às fls. 49/66. Inicialmente, impugnou a justiça gratuita concedida. No mérito, aduziu sobre sua natureza jurídica. Afirmou que não negou a indenização, mas condicionou a entrega do documento "CRV", uma vez que prevista em contrato. Refutou o pedido de indenização

moral e seu valor.

Houve réplica às fls. 171/179.

Instada a especificar provas, a ré requereu o julgamento antecipado da lide e o autor prova oral (fls. 181 e 183).

É o relatório.

Decido.

A lide comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, porquanto desnecessária a produção de outras provas para deslinde da controvérsia e firmada a convicção do julgador.

Primeiramente, afasto a impugnação a justiça gratuita, porquanto não foi demonstrada a alteração patrimonial de forma positiva do autor capaz de autorizar a revogação do benefício. Ademais, os documentos que levaram ao deferimento do benefício demonstram a dificuldade do autor em pagar as despesas processuais. As movimentações financeiras invocadas pela ré não importam em valor significativo, ao contrário, configura valor modesto para se fazer frente às despesas domésticas.

No mérito, o pedido é procedente.

A autor contratou os serviços da ré para a proteção de seu veículo, o qual foi furtado em 17/03/2016 juntamente com o "CRV" do veículo, motivo pelo qual procedeu ao aviso de sinistro perante a "seguradora", contudo, a ré se recusou a indenizá-lo em razão da não entrega do CRV.

Consigno, inicialmente, que embora a ré não seja seguradora e sim uma associação protetora de veículos automotores, o contrato que ela firmou com o autor não deixa de ser um contrato de seguro atípico.

Tal fato permite afirmar a existência de relação de consumo e não meramente associativa.

Restou incontroverso a relação de contratual de seguro e da ocorrência do sinistro sobre o veículo segurado, bem como, do furto do CRV juntamente com o veículo.

Embora a ré tenha condicionado a entrega do CRV para indenizar o autor, o referido documento foi furtado juntamente com o veículo, o que impossibilitava sua entrega à ré.

Observa-se que para que o autor pudesse obter a segunda via do documento no Departamento de Trânsito, era necessário que o veículo que não está em sua posse fosse vistoriado, de modo que sua exigência também é abusiva.

O autor não deu causa ao sinistro, sendo demasiada, neste caso, a exigência de apresentação do CRV, cuja obrigação se tornou impossível e abusiva, nos termos do artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, não podendo afastar a cobertura pelos serviços que foram efetivamente contratados.

Neste sentido, destaco os seguintes julgados do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - SEGURO DE VEÍCULO - Improcedência - Furto de veículo - Proteção veicular oferecido por Associação - Contrato que se assemelha ao seguro e se subordina às regras contidas no Código de Defesa do Consumidor - Pagamento da indenização securitária condicionado à apresentação do Certificado de Registro de Veículo (CRV) - Cláusula contratual abusiva, nos termos do art. 51, inc. IV do CDC - Indenização devida - Sucumbência invertida - Recurso provido, nos termos do acórdão. (TJSP; Apelação Cível 1004539-68.2019.8.26.0505; Rel. Claudio Hamilton; 25ª Câmara de Direito Privado; j. 26/04/2021).

APELAÇÃO Proteção veicular Contrato firmado com associação sem fins lucrativos por meio do qual se prevê o pagamento de indenização na hipótese de perda ou dano a veículo do contratante, de maneira semelhante a seguro, mediante rateio dos prejuízos entre os associados Furto Resistência da associação ao pagamento da indenização contratada, por exigir a apresentação do Certificado de Registro de Veículo (CRV), conforme regulamento CRV subtraído com o bem, com negativa de emissão da segunda via pela autoridade de trânsito e indeferimento da inicial do mandado de segurança impetrado com essa finalidade Pretensão de cobrança Sentença de procedência, em parte, admitido o desconto da quota de participação do associado, débitos junto à autoridade de trânsito e mensalidades em aberto

Inconformismo da ré Não cabimento Exigência que frustra o objetivo do negócio, gera enriquecimento sem causa da associação e viola a boa-fé contratual Demandante que efetuou os pagamentos à associação regularmente e dessa forma faz jus à contraprestação Providências voltadas à regularização da titularidade do bem que, à míngua da sub-rogação legal própria dos contratos de seguro, competem à própria ré Precedentes desta C. Câmara Recurso não provido, majorados os honorários a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. (TJSP; Apelação Cível 1006848-02.2018.8.26.0019; Rel. Jayme de Oliveira; 29ª Câmara de Direito Privado; j. 29/01/2021)

AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro facultativo de veículo. Sentença de parcial procedência do pedido. Apelação da ré PROAUTO. Preliminar. Relação consumerista. Ocorrência. Associação que exerce atividades congêneres às de seguradora, figurando como nítida fornecedora de serviços. Mérito. Necessidade de regularização e apresentação do CRV para fazer jus ao pagamento da indenização securitária. Descabimento. Cláusula abusiva. Dicção do art. 51, IV, do CDC. Obrigação excessivamente onerosa imposta ao consumidor. Indenização devida. Observação: descontos previstos no regulamento que devem incidir sobre o valor da indenização, a serem apurados em sede de cumprimento de sentença. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1004416-27.2017.8.26.0348; Rel. Carmen Lucia da Silva; 25ª Câmara de Direito Privado; j. 03/09/2020).

Registro, ainda, que eventual direito de se buscar a documentação exigida extrajudicial ou judicialmente, poderá ser exercido pela requerida, uma vez que indenizando o autor, dar-se-á a sub-rogação no direito de seu associado, nos termos da expressa cláusula XXV de sub-rogação prevista no regulamento de fls. 120/150. Assim, deverá a ré pagar a indenização correspondente ao valor de mercado do veículo na data do sinistro, acrescido de atualização monetária desde a data do evento e juros de mora a partir da citação de acordo com a tabela FIPE, descontado eventual o valor devido por cota de participação, multas e tributos sobre o veículo, bem como, mensalidades inadimplidas, tudo nos termos do regulamento de fls. 120/150.

Por outro lado, não há que se falar em dano moral, pois a recusa ao pagamento da indenização estava fundada em razoável interpretação das cláusulas contratuais, o que não configura em dano extrapatrimonial, mas sim mero aborrecimento. Neste sentido, destaco os seguintes julgados do E. Tribunal do Estado de São Paulo: Contrato de proteção veicular. Motocicleta roubada. Ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais. Indenização recusada por falta de apresentação do CRV. Impossibilidade. Documento subtraído. Obrigação excessivamente onerosa. Recusa injustificada. Dano moral não configurado. Mero inadimplemento contratual. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1000790-48.2020.8.26.0007; Relator (a): Pedro Baccarat; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/02/2021; Data de Registro: 04/02/2021).

CONTRATO ATÍPICO DE SEGURO - Proteção de Veículo automotor - Ação de indenização por danos materiais e morais proposta contra associação protetora de veículos automotores, em razão de furto de veículo - Recusa da ré baseada na falta de apresentação do CRV, que foi furtado junto com o veículo - Pedido julgado improcedente - Sentença que deve ser alterada - Obtenção da segunda via do documento, no Departamento de Trânsito, mediante vistoria do veículo, o que apresenta séria dificuldade ao consumidor - Situação excessivamente onerosa para ele, como condição de pagamento da indenização - Cabimento da indenização material, consistente no valor do veículo furtado, consoante preço da tabela FIPE - Dedução do valor da cota participativa, de débitos de tributos e multas pendentes e de eventuais mensalidades em aberto após o sinistro, além da quitação de saldo de financiamento, acaso existente - Apuração a ser feita em sede de cumprimento de sentença - Danos morais não indenizáveis, no caso - Recurso provido em parte. (TJSP; Apelação Cível 1012119-45.2020.8.26.0011; Relator (a): Caio Marcelo Mendes de Oliveira; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/03/2022; Data de Registro:

10/03/2022).

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido formulado por FABIO HENRIQUE DOS SANTOS contra ASSOCIAÇÃO PROTETORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, para condenar a pagar a indenização o valor de R\$ 14.049,00 (quatorze mil e quarenta e nove reais), correspondente ao valor de mercado do veículo na data do sinistro, acrescido de atualização monetária desde a data do evento e juros de mora a partir da citação de acordo com a tabela FIPE, descontado eventual o valor devido por cota de participação, multas e tributos sobre o veículo, bem como, mensalidades inadimplidas, tudo nos termos do regulamento de fls. 120/150.

Em razão da sucumbência recíproca, cada parte responderá com metades das custas processuais e com os honorários da parte contrária, observando, contudo, a gratuidade processual conferida ao autor.

Fixo os honorários do patrono do autor em 15% sobre o valor da condenação.

Por outro lado, uma vez que sucumbido no pedido de dano moral, fixo os honorários do advogado da ré em 15% sobre o valor corrigido do dano moral pleiteado.

P.R. e I

Campinas, 5 de dezembro de 2022 (nesta data em razão do acúmulo de serviço que não dei causal).

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA